

주의 요구

1. 제 목 : 공사대금 정산 부적정

2. 관계기관 : ■■■■, ▶▶▶▶▶

3. 내 용

가. 업무개요

우리 공단에서는 공사계약 완공 후 대가 지급 시 계약상대자로부터 공사 예정 금액에 별도로 계산된 4대(산재보험료, 건강보험료, 연금보험료, 노인장기요양보험료) 보험료의 사후정산을 하여야 합니다.

나. 관계법령 및 판단기준

계약예규 「정부 입찰·계약 집행기준」 제91조(국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 퇴직공제부금 사후정산 등) 제1항에 따르면 계약담당 공무원은 공사·용역 및 물품제조계약에 있어 국민건강보험료, 노인장기요양보험료, 국민연금보험료, 퇴직급여충당금 및 「건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률」 제10조(퇴직공제의 가입)에 따른 퇴직공제부금의 계상, 입찰 및 대가지급과 관련 하여서는 이 장에 정한 바에 따라야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「건설산업기본법 시행령」 제26조의2(보험료 등의 비용 명시 및 정산) 제3항에서는 발주자는 건설사업자가 보험료등을 납부한 내역을 확인한 결과, 도급금액 산출내역서에 명시된 「국민연금법」에 따른 국민연금보험료, 「국민건강보험법」에 따른 건강보험료 및 「노인장기요양보험법」에 따른 노인장기요양보험료가 실제로 지출된 보험료보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다고 정하고 있습니다.

아울러 국토교통부 고시 제2021-905호 「사회보험의 보험료 적용기준」에 따라 고용보험의 보험료는 노무비×등급별 요율(등급은 조달청의 유자격자명부기준에 따름)로 적용대상은 모든 건설공사 및 산업재해보상보험의 보험료는 노무비×요율(「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제14조제3항 및 제4항, 같은법 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제12조의 규정에 따라 고용노동부장관이 고시하는 요율)로 정산하여야 합니다.

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고